

1503991-84.2021.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... - fl. 97 - roubo majorado - reincidente.

Diante disso, por serem preponderantes, compenso a atenuante em comento com a agravante em relação à condenação no processo 0004614-43.2012.8.26.0482 - fl. 97 - roubo majorado - reincidente.

Subsiste a agravante da reincidência em face da condenação definitiva no processo 0004044-23.2019.8.26.0996 - fls. 96/97 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

processo 1503991-84.2021.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503991-84.2021.8.26.0482

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2233696/2021 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE, 14318807 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE, 3583/21/500 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE, 2233696 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

ROGERIO DE OLIVEIRA

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de ROGÉRIO DE OLIVEIRA, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 155, "caput" e § 1º, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 23 de agosto de 2021, no período da madrugada, na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 366, Jardim Itapura, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente /SP, o denunciado subtraiu, para si, 02 (duas) janelas de alumínio e 02 (duas) portas de alumínio, avaliadas no total de R\$ 3.000,00 (três mil reais), de propriedade do Município de Presidente Prudente/SP, representado por Mateus Ramos Grosso.

Segundo a acusação, no dia dos fatos, o denunciado, aproveitando-se do horário avançado e da falta de vigilância momentânea, invadiu uma obra da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente/SP, localizada no endereço supracitado.

Em tal local, o denunciado subtraiu duas janelas e duas portas de alumínio, consumando o furto.

Posteriormente, policiais militares abordaram o denunciado em via pública, trazendo consigo os bens subtraídos, o que permitiu o desvendamento da autoria do furto. Denúncia recebida aos 10/11/2021 (fl. 78).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação, reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito após a instrução processual, bem como requereu a justiça gratuita (fls. 105/109).

Por decisão de fl. 114, o recebimento da denúncia foi confirmado, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foi colhido o depoimento do representante da vítima, bem como ouvidas testemunhas, e, ao final, interrogado o acusado. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado, em especial, a ausência de provas sobre os fatos, aptas a subsidiar a condenação. Ao final, pugnou pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da causa de aumento do repouso noturno, e aplicação da pena no patamar mínimo, com fixação do regime inicial mais brando.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada: pelo boletim de ocorrência (fls. 06/11); pelo auto de exibição/apreensão (fl. 12); pelo auto de avaliação (fl. 13); pelo auto de entrega (fl. 14); pelo laudo pericial (fls. 50/55); bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

O representante da vítima, Mateus Ramos Grosso, em juízo, disse que os materiais foram furtados da obra do "atende prudente". Os materiais foram furtados de lá, no período noturno. O fiscal da obra, ao chegar de manhã, notou a ausência dos materiais. Na sequência, os materiais foram encontrados na posse do acusado. O réu foi preso em flagrante e estava na Delegacia. Simplesmente, como responsável, o depoente verificou que o material era do Município, da aludida obra. Confirmou para a polícia que o material era da obra, fez o reconhecimento. Alguns bens foram recuperados, outros não, os que estavam na posse do réu foram recuperados.

A testemunha Claudinei Ferreira de Castro, policial militar, disse em juízo que foram acionados via COPOM de que uma pessoa estaria com esquadrilhas de alumínio, portas e janelas, sendo que o indivíduo não sabia informar a procedência. Relatou que se deslocaram com a viatura e que realizaram a abordagem do indivíduo, que em primeiro momento negou ser dono dos itens. Em segundo momento o acusado relatou que tinha subtraído os itens de uma construção e que estaria comercializando as esquadrilhas de alumínio. Disse que quando negou a autoria o acusado não relatou nada, mas que depois disse que teria furtado durante a madrugada. Ainda, mencionou que o conduziram para a Delegacia. Afirmou que o acusado indicou o local em que teria subtraído os itens. No local disse que não localizaram ninguém, mas que tinha uma cerca de alambrado com um rompimento, que possivelmente foi usado para subtrair. Alegou que na diligência até o local não localizaram ninguém e que a prefeitura não informou se tinha algum tipo de vigilante. Por fim, explicou que o abordaram em uma área residencial, que distanciava entre 800 a 900 metros do local do furto, que os objetos estavam na calçada, e o réu defronte aos objetos.

A testemunha Nilton César Gasparini da Silva, policial militar, disse em juízo que a ocorrência foi irradiada via COPOM de que tinha um indivíduo comercializando portas e janelas de alumínio. Chegando ao local, encontrou o acusado sentado na calçada e os objetos atrás. Disse que em um primeiro momento o acusado negou ser dono dos objetos, mas que depois informou que tinha realizado o furto na rua Marechal Floriano Peixoto em uma obra da prefeitura. Relatou que foi abordado próximo ao local do furto. Disse que o acusado informou que tinha praticado o furto na madrugada. A distância do local que o réu estava ao local do furto totaliza cerca de 1 km.

Interrogado em juízo, o réu disse que passou em certo local que havia uma

construção da prefeitura abandonada e havia umas janelas. Estava devendo drogas. Acabou pegando os materiais para poder revender no ferro velho. A polícia soube da denúncia e o abordaram. Acabou parando na Delegacia. Voltou para a rua, mas os traficantes continuaram o ameaçando, o que o motivou a pegar um revólver e praticar outro delito. Passou pela madrugada e acabou subtraindo os bens. Foi pego pela polícia por volta das 11:00 h. Fez a subtração no período da madrugada. Como se vê, a prova é clara no sentido de que o réu teve acesso ao imóvel da vítima, de onde efetivamente subtraiu duas janelas de alumínio e duas portas de alumínio, avaliadas em R\$ 3.000,00, mencionadas na denúncia, sendo posteriormente surpreendido pela polícia.

No presente caso, a autoria foi corroborada em juízo pelos depoimentos do representante da vítima, bem como dos policiais Claudinei Ferreira de Castro e Nilton César Gasparini da Silva, sendo que estes últimos disseram ter autuado o réu na posse da res furtiva.

A versão do representante da vítima e das testemunhas policiais encontra consonância com os demais elementos de prova, em especial a confissão do acusado em seu interrogatório judicial, não havendo, pois, dúvida a respeito da autoria deste em relação aos fatos referidos acima.

Nesse trilhar, é importante considerar que o réu consumou o delito de furto, pois adentrou no imóvel da Prefeitura de Presidente Prudente, onde havia uma obra iniciada, de onde efetivamente subtraiu as portas e janelas de alumínio mencionadas, evadindo-se na sequência, e, posteriormente, foi detido pela polícia. Com efeito, todo iter criminis foi praticado e o réu detinha a posse dos objetos. A ação de subtrair bem alheio móvel foi inteiramente executada, mediante dolo do acusado, o qual relatou que tinha a intenção de vender as roupas para adquirir drogas.

Nesse sentido, ressalto que a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da amotio (apprehensio), exigindo-se, para a consumação do delito em comento, apenas a inversão da posse, sendo dispensável que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, in verbis:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que ocorra a perseguição imediata do agente e se recupere a res, tem-se como consumado o delito de furto, coma anterior retirada da posse ou da propriedade do bem à vítima. Doutrina. 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de furto se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF. Recurso especial provido a fim de cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para restabelecer a sentença penal condenatória proferida em primeiro grau". (STJ, 6ª Turma, REsp 1464153/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 18/11/2014).

Destarte, pela lição de Júlio F. Mirabete, "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

No mais, incide no caso concreto a majorante atinente ao furto em repouso noturno. Quanto ao horário em que ocorreu a subtração, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas policiais, bem como pela própria confissão do acusado em juízo, o delito, com plena convicção, foi praticado durante a madrugada, ocasião em que grande parte da comunidade local já se encontra recolhida em sua residência, estando a maioria do comércio fechado, sem contar que a esse horário há muito o pôr do sol já se ocultou, dando lugar à escuridão própria do período noturno.

O fato de o local estar desabitado não descaracteriza a majorante em questão, pois não existe na lei o requisito da necessidade de habitação no momento do furto.

Ademais, a causa de aumento objetiva punir mais severamente o indivíduo que teve uma facilidade maior em sua empreitada criminosa, bastando tão somente o fato de ter sido consumado no período noturno.

Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

CRIMINAL. HC. FURTO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LOCAL DESABITADO. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Para a incidência da causa especial de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos. II. É irrelevante o fato de se tratar de estabelecimento comercial ou de residência, habitada ou desabitada, bem como o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. III. Ordem denegada. (STJ, HC 29.153/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 02.10.2003). PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. DELITO COMETIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO CRIME COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM UMA PENA SUBSTITUTIVA E MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DEDUZIDA EM DESACORDO COM A SÚMULA 171 DESTA CORTE SUPERIOR. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e se se tratar de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmouse no sentido de que a "dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). III - Incide a majorante prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. IV - A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. V - O v. acórdão impugnado deu parcial provimento apenas para fixar o regime aberto e substituir a pena corporal duas restritivas de direitos, mantendo, entretanto, o quantum de reprimenda estabelecido pela r. sentença condenatória, ou seja, 2 anos e 8 meses de reclusão. A decisão está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, segundo a qual "se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal" (AgRg no HC n. 415.618/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 04/06/2018). No mesmo sentido, é a inteligência da Súmula nº 171 desta Corte Superior, que assim dispõe: "Cominadas cumulativamente, em Lei Especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa." VI - "A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal" (HC n. 126.292/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 17/5/2016). VII - Entretanto, no caso das penas restritivas de direitos, este Tribunal manteve o entendimento de que não cabe execução provisória antes do trânsito em julgado da condenação, nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal. Esta Quinta Turma manifestou a mesma orientação no julgamento do AgRg no REsp 1.618.434/MG e do AREsp n. 971.249/SP. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a

liminar anteriormente concedida (fls. 308-312), suspender a execução das penas restritivas de direitos impostas ao paciente, até o trânsito em julgado da condenação. (STJ, HC 501.072/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.06.2019) (destaquei).

De rigor, pois, a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

Feitas as considerações acima, passo a dosar a pena do réu Rogério de Oliveira, nos termos do art. 68 do Código Penal e em observância ao princípio da individualização das penas.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o réu ostenta péssimos antecedentes criminais, tendo em vista as condenações definitivas nos processos 0004044-23.2019.8.26.0996 - fls. 96/97 - furto - reincidente, 0004614-43.2012.8.26.0482 - fl. 97 - roubo majorado - reincidente e 0025912-28.2011.8.26.0482 - fls. 97/98 - receptação - reincidente; para se evitar bis in idem, a condenação referente ao processo 0025912-28.2011.8.26.0482 - fls. 97/98 - receptação - reincidente será valorada unicamente nesta fase, ficando as demais para serem valoradas como reincidência na fase seguinte apenas); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos do crime (próprios do tipo penal em questão); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (não influenciou para a prática delitiva).

Considerando que são oito circunstâncias judiciais, entendo que na primeira fase de fixação, a pena deve ser acrescida de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, observando que a fração deve ser calculada sobre o intervalo da pena (pena máxima - pena mínima). Desse modo, observa-se um critério lógico, de que não havendo circunstâncias negativas, a pena-base fica no mínimo. Por outro lado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base vai crescendo, proporcionalmente, até o máximo permitido pelo tipo penal.

Tal critério encontra respaldo tanto na jurisprudência do TJ/SP, como do STJ, como se vê no trecho abaixo, (extraído do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do TJ/SP, no julgamento da Apelação Criminal nº 0003469-93.2017.8.26.0346):

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 8. No caso, considerando o intervalo entre a pena mínima e a máxima do crime de homicídio qualificado, que corresponde a 18 anos, revela-se proporcional a elevação de 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora e, portanto, não se infere qualquer excesso na fixação da básica em 18 anos de reclusão. 9. Writ não conhecido. (HC 590.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). (g.n.)

Assim, em face dos maus antecedentes do acusado, fixo a pena-base um pouco acima do patamar mínimo, em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria penal, incide a atenuante da confissão espontânea. Por outro lado, incide a agravante da reincidência, tendo em vista as condenações definitivas nos processos 0004044-23.2019.8.26.0996 - fls. 96/97 - furto - reincidente, e 0004614-43.2012.8.26.0482 - fl. 97 - roubo majorado - reincidente. Diante disso, por serem preponderantes, compenso a atenuante em comento com a agravante em relação à condenação no processo 0004614-43.2012.8.26.0482 - fl. 97 - roubo majorado - reincidente.

Subsiste a agravante da reincidência em face da condenação definitiva no processo 0004044-23.2019.8.26.0996 - fls. 96/97 - furto - reincidente, razão pela qual agravo a pena em 1/6, resultando a pena intermediária em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria penal, não incidem causas de diminuição. De outro lado, incide a causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal (furto em repouso noturno), razão pela qual aumento a pena em 1/3, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão. Proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada, fixo a pena de multa em 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, em seu valor mínimo legal, por não haver nos autos provas reveladoras de uma maior capacidade econômica por parte do réu. Fixo o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, tendo em vista que o réu é portador de péssimos antecedentes criminais, multirreincidente, com nada menos que 03 condenações com trânsito em julgado, sendo uma delas pela prática de furto, mesmo delito ora verificado, e outra por roubo majorado, o que revela sua alta periculosidade para a sociedade, sendo evidente que não pretende deixar de delinquir, perturbando o patrimônio alheio, de modo a tornar insuficiente a fixação de regime mais brando. É incabível a substituição da pena (art. 44, CP) ou mesmo a suspensão condicional (art. 77, CP), tendo em vista que o réu é portador de maus antecedentes e multirreincidente específico, não sendo socialmente recomendáveis tais benesses. Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para CONDENAR o réu ROGÉRIO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser corrigido desde então, por infração ao artigo 155, § 1º, do Código Penal. Deixo de decretar a prisão preventiva do acusado, por estarem ausentes os requisitos pertinentes, restando inalterada a situação de fato anteriormente verificada. Deixo de fixar a indenização mínima para fins de reparação do delito, pois sequer houve requerimento nesse sentido. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP); ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, em razão da justiça gratuita, que ora lhe concedo. Anote-se. Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

- a) Atualize-se o histórico de partes;
- b) Comunique-se o IIRGD;
- c) Comunique-se o Juízo Eleitoral;
- d) Expeça-se guia de execução definitiva.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente-SP, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA